

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1907

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תיקון – כשירותם של מחנכים-מטפלים),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 6 בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018¹, בסעיף 6, אחרי פסקה (8) יבוא :

"(8א) המחנכים-מטפלים במעון היום לפעוטות המציאו אישור רפואי לפיו הם אינם חולים במחלה מסכנת; בסעיף זה, "מחלה מסכנת" – כהגדרתה בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976², בשינויים המחויבים."

2. תיקון חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965³, בסעיף 2, בסופו יבוא :
על מעונות

"(ג) נוסף על האמור בסעיף קטן (ב), לא ייתן השר רישיון למעון המיועד לשהייה יומית של שני פעוטות או יותר, שטרם מלאו להם שלוש שנים, אלא אם הוכח שהמעון ממלא גם אחר הוראות סעיף 6(א)(8א) לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות."

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לקבוע תנאי נוסף והכרחי לפעילות תקינה של מעונות יום ומשפחתונים, ולחייב מחנכים-מטפלים אשר באים במגע עם ילדים ופעוטות, להמציא אישור שאינם חולים במחלה מסכנת. זאת לאור המקרים החמורים של התעללות בילדים חסרי ישע שאירעו בשנים האחרונות אשר היו יכולים להימנע אם המחנכים-מטפלים היו מבצעים בדיקה בריאותית כאמור. הוראה דומה קיימת גם ביחס לרופאים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/4069) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת טלי גוטליב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1407).

הצעת החוק זהה לפ/25/1407 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 14.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 48.

א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)